

Юридические документы Ozon Условия сотрудничества с Ozon
Стандартные оговорки

Стандартные оговорки

Для целей настоящего раздела Стороны используют следующую терминологию:

- **Договор** – документ между Сторонами, в котором содержится отсылка к настоящему разделу;
- **Ozon или Компания** – юридическое лицо, входящее в группу компаний Ozon и являющееся Стороной в Договоре;
- **Контрагент** – лицо, являющееся контрагентом Ozon и Стороной в Договоре.

Если иное прямо не предусмотрено настоящим разделом, прочие термины применяются в значениях, установленных для них Договором, а в отсутствии таких значений в Договоре – в соответствии с применимым к Договору законодательством.

Положения настоящего раздела применяются к отношениям Сторон в силу соответствующей отсылки в Договоре в части, не противоречащей Договору, если иные условия прямо не предусмотрены Договором.

1. Оговорка о персональных данных

1.1. Каждая Сторона вправе передавать другой Стороне персональные данные (далее – «ПД») своих сотрудников, подписантов, представителей и иных лиц (далее – «Субъекты»), а другая Сторона вправе их обрабатывать, когда обработка таких ПД требуется для заключения и исполнения Договора, а также для организации документооборота, учёта и архивного хранения, в течение срока действия Договора, если более длительный срок обработки не предусмотрен применимым к соответствующей Стороне законодательством о ПД.

1.2. Получающая Сторона обязуется обеспечивать конфиденциальность и безопасность при обработке ПД, не допускать распространение ПД, не раскрывать их третьим лицам (кроме случаев, когда это требуется применимым к соответствующей Стороне законодательством о ПД или в целях, указанных в Оговорке о персональных данных), а также принимать все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты ПД от любых неправомерных действий в отношении ПД.

1.3. Передающая Сторона заверяет получающую Сторону, что:

- имеются действующие согласия Субъектов или иные правовые основания на передачу их ПД в адрес получающей Стороны и на последующую обработку их ПД получающей Стороной в объёме и на условиях Оговорки о персональных данных; и
- поскольку получающая Сторона получает ПД не напрямую от Субъектов, передающая Сторона до начала передачи ПД в адрес получающей Стороны надлежащим образом уведомила Субъектов об обработке их ПД получающей Стороной, предоставив таким Субъектам следующие сведения: наименование / ФИО и адрес получающей Стороны, цели обработки ПД и правовые основания такой обработки, перечень обрабатываемых ПД, получатели (пользователи) ПД, установленные применимым к передающей Стороне законодательством о ПД права Субъектов, а также источник получения ПД.

1.4. Каждая Сторона обязуется по запросу другой Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса предоставить такой другой Стороне доказательства надлежащего исполнения своих обязательств, указанных в Оговорке о персональных данных.

1.5. Если на стороне Ozon выступает не ООО «Интернет Решения» (РФ, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, пом. I эт. 41, комн. 6, ОГРН 1027739244741), то Ozon также вправе осуществлять передачу ПД, полученных от Контрагента, в адрес ООО «Интернет Решения» в целях и на условиях, указанных в Оговорке о персональных данных.

1.6. Если на стороне Ozon выступает российское юридическое лицо, входящее в группу компаний Ozon, а на стороне Контрагента – иностранное юридическое или физическое лицо, и Ozon осуществляет или намеревается осуществлять трансграничную передачу ПД в адрес такого Контрагента, то к отношениям Сторон также применяются следующие правила:

1.6.1. Контрагент обязуется не позднее даты заключения Договора, а также в любое время по запросу Ozon (в течение 24 (двадцати четырёх) часов с даты получения такого запроса) предоставлять Ozon подробную и исчерпывающую информацию на русском и/или английском языках (по выбору Контрагента):

- о принимаемых Контрагентом мерах по защите передаваемых ему ПД и об условиях прекращения их обработки;
- о правовом регулировании в области персональных данных иностранного государства, под юрисдикцией которого находится Контрагент.

1.6.2. Ozon вправе в одностороннем порядке ограничить, приостановить или полностью прекратить трансграничную передачу ПД (отказать в трансграничной передаче ПД, если она еще не начата), направив Контрагенту соответствующее уведомление, если:

- Контрагент не предоставит Ozon указанную в п. 1.6.1. Оговорки о персональных данных информацию, предоставит её не в полном объеме или с недостаточной, по мнению Ozon, степенью подробности; или

- по мнению Ozon, предоставленная Контрагентом информация не свидетельствует о принятии Контрагентом необходимых и достаточных мер по защите передаваемых ему ПД или уровень правового регулирования в области персональных данных иностранного государства, под юрисдикцией которого находится Контрагент, не обеспечивает надлежащей защиты передаваемых Контрагенту ПД; или
- по мнению Ozon, трансграничная передача ПД Контрагенту как-либо нарушает или может нарушать права или законные интересы Субъектов.

1.6.3. Ozon в одностороннем порядке прекращает трансграничную передачу ПД (отказывает в трансграничной передаче ПД, если она еще не начата), направив Контрагенту соответствующее уведомление, если уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзором) принято решение о запрещении или об ограничении трансграничной передачи ПД.

1.6.4. Совершение Ozon действий, указанных в пп. 1.6.2. и 1.6.3. Оговорки о персональных данных, не являются нарушением положений Договора, в том числе в случае, когда трансграничная передача ПД необходима для исполнения Договора. При этом Контрагент также обязуется незамедлительно (в течение 24 (двадцати четырёх) часов с даты совершения Ozon действий, указанных в пп. 1.6.2. и 1.6.3. Оговорки о персональных данных) уничтожить все полученные ПД (при наличии) и предоставить Ozon письменное подтверждение такого уничтожения. Если исполнение Договора невозможно без трансграничной передачи ПД, то Ozon также вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, направив Контрагенту соответствующее уведомление.

2. Оговорка об информационной безопасности

2.1. Каждая Сторона обязуется соблюдать следующие требования по информационной безопасности, применять необходимые и достаточные меры по защите данных, в том числе получаемых от другой Стороны, а также регулярно проводить соответствующие мероприятия в течение срока действия Договора для обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств в области информационной безопасности.

2.2. Взаимодействие информационных систем Сторон, в том числе с использованием API-или аналогичных способов интеграции, допускается только с предварительного согласия каждой из Сторон. Порядок выражения такого согласия определяется по соглашению Сторон, а в отсутствии соответствующего соглашения – каждой из Сторон по своему усмотрению.

2.3. Взаимодействие с информационной системой Стороны (далее – **«Владелец»**) осуществляется другой Стороной (далее – **«Пользователь»**) только в соответствии с инструкциями, указаниями и требованиями Владельца. Осуществляя разрешенное Владельцем взаимодействие с информационной системой, Пользователь признает и соглашается, что ознакомился с инструкциями, указаниями и требованиями, установленными Владельцем в отношении конкретной информационной системы, и обязуется соблюдать их в полном объеме. При этом, если иное прямо не предусмотрено

Договором или отдельными соглашениями Сторон, такие инструкции, указания и требования размещаются и доводятся Ozon (как Владелец) до сведения Контрагента (как Пользователя) любым способом, определяемым Ozon, в том числе путем размещения документации соответствующей информационной системы в сети «Интернет».

Для целей Оговорки об информационной безопасности соответствующая Сторона считается Владелцем информационной системы, когда такая Сторона является непосредственным правообладателем (собственником) информационной системы или использует ее на иных законных основаниях, в том числе с разрешения правообладателя (собственника) – третьего лица. При этом Владелец во всех случаях несет ответственность перед Пользователем за безопасность информационной системы, в том числе за соблюдение требований по информационной безопасности, а также принятие необходимых и достаточных мер по защите данных, когда правообладателем (собственником) такой информационной системы является третье лицо.

2.4. Осуществляя разрешенное Владелцем взаимодействие с информационной системой, Пользователь обязуется:

- обеспечивать конфиденциальность в отношении компонентов и содержимого информационной системы и не раскрывать их третьим лицам, кроме случаев, когда это необходимо для исполнения Договора или требуется применимым к соответствующей Стороне законодательством;
- не предпринимать действий по обходу ограничений для доступа к такой системе, ее компонентам и содержимому, установленным Владелцем;
- не предпринимать действий, которые вызывают или могут вызвать неоправданно или несоразмерно большую нагрузку на любые информационные системы Владельца;
- не использовать стороннее программное обеспечение и другие технические средства, которые влияют или могут повлиять любым образом на работу информационной системы;
- не обходить, не отключать и иным образом не прерывать работу защитных средств или функций, в том числе технических средств защиты авторских и смежных прав, которые предотвращают/ограничивают использование или копирование компонентов и содержимого информационной системы;
- не скачивать компоненты и содержимое информационной системы, которые прямо не были предоставлены Владелцем для скачивания или не были определены им как предназначенные для скачивания;
- не предоставлять третьим лицам, в том числе привлекаемым Пользователем на основании гражданско-правовых договоров, доступа к информационной системе без предварительного согласия Владельца. Порядок выражения такого согласия определяется по соглашению Сторон, а в отсутствии соответствующего соглашения – Владелцем по своему усмотрению.

2.5. Осуществляя разрешенное Ozon взаимодействие с информационной системой, Контрагент также обязуется принимать следующие меры в отношении такого взаимодействия:

- наличие у Контрагента удаленного защищенного доступа, организованного в соответствии с требованиями Ozon, а также осуществление любого взаимодействия с внутренней сетью Ozon только в рамках описанной схемы взаимодействия, предварительно согласованной с Ozon и зафиксированной в Договоре или отдельном соглашении Сторон;
- организация информационного взаимодействия Контрагента с Ozon по сетевым протоколам с обязательным шифрованием трафика;
- удаленное подключение Контрагента к информационной системе Ozon только по защищенному каналу с применением криптографических средств защиты. Ozon также вправе предъявлять конкретные требования к настройкам сетевого оборудования Контрагента, посредством которого осуществляется взаимодействие с информационной системой Ozon;
- защита межсетевым экраном (локальным или сетевым) сегмента сети, где размещаются информационные системы Контрагента (как Владельца таких систем), участвующие во взаимодействии с информационными системами Ozon;
- регулярное, но не реже 1 (одного) раза в месяц, сканирование периметра локальной вычислительной сети (ЛВС), включая сканирование публичных IP-адресов, принадлежащих Контрагенту, по всем портам, а также уязвимостей на критичных портах и веб-приложений, прямо или косвенно взаимодействующих с информационной системой Ozon. Контрагент также обязуется сохранять в неизменном виде информацию (отчет) о каждом проведенном сканировании ЛВС в течение как минимум 6 (шести) месяцев с даты такого сканирования и предоставлять ее Ozon по запросу, в том числе после прекращения Договора по любым основаниям.

2.6. Ozon вправе устанавливать для Контрагента дополнительные требования, касающиеся разрешенного Ozon взаимодействия с его информационными системами, при условии предварительного уведомления Контрагента.

2.7. В случае, если Владелец обрабатывает в своей информационной системе ПД, полученные от Пользователя или собранные по поручению Пользователя, он также обязуется:

- соблюдать все требования по обеспечению им конфиденциальности и безопасности ПД, предусмотренные применимым законодательством о ПД и защите информации;
- ограничивать работников и/или третьим лицам, привлекаемым им на основании гражданско-правовых договоров, а также своим сторонним информационным системам разрешенный доступ к информационной системе, в которой обрабатываются ПД, с использованием межсетевого экрана (локального или сетевого) и в объеме, который необходим Владельцу для исполнения своих обязательств по Договору («need-to-know»).

2.8. Стороны обязуются не осуществлять в отношении информационных систем друг друга каких-либо действий, которые могут нарушать целостность таких систем (например, обходить системы защиты), конфиденциальность содержащихся в них данных, влиять на работоспособность и доступность систем, создавать в них скрытые функциональные

возможности (например, внедрять программные закладки) и заражать их компьютерными вирусами. Стороны также обязуются не совершать действий по внесению изменений, декомпилированию, дизассемблированию, дешифровке, исправлению ошибок и не производить иных действий в отношении информационных систем, их компонентов и содержимого с целью получения информации о реализации принципов, алгоритмов и процессов, используемых в таких системах.

2.9. В случае нарушения Пользователем любых положений Оговорки по информационной безопасности Владелец вправе в одностороннем порядке ограничить, приостановить или полностью прекратить взаимодействие Пользователя с информационной системой Владельца, направив Пользователю соответствующее уведомление. При этом такие действия не являются нарушением Владельцем положений Договора, в том числе в случае, когда взаимодействие Пользователя с информационной системой Владельца необходимо для исполнения Договора.

2.10. Каждая Сторона обязуется незамедлительно (в течение 24 (двадцати четырёх) часов с даты обнаружения) уведомлять другую Сторону о возникновении любых инцидентов информационной безопасности в отношении ее информационных систем, если такие системы взаимодействуют с информационными системами другой Стороны или в них обрабатываются ПД, полученные от другой Стороны или собранные по поручению другой Стороны. Такое уведомление должно включать информацию о причинах инцидента, его последствиях (как имеющихся, так и предполагаемых), в том числе в отношении ПД, а также о принятых мерах по устранению (минимизации последствий) инцидента. Если иное прямо не предусмотрено Договором или отдельными соглашениями Сторон, Контрагент обязуется уведомлять Ozon о таких инцидентах по адресу security@ozon.ru.

2.11. Каждая Сторона, предоставляя своим работникам и/или третьим лицам, привлекаемым ею на основании гражданско-правовых договоров, разрешенный доступ к информационной системе другой Стороны, обязуется устанавливать для таких работников и/или третьих лиц обязательства, аналогичные указанным в Оговорке по информационной безопасности.

2.12. Каждая Сторона обязуется по запросу другой Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса предоставить такой другой Стороне доказательства надлежащего исполнения своих обязательств, указанных в Оговорке по информационной безопасности. В частности, каждая Сторона вправе направлять другой Стороне опросники, анкеты и иные документы для заполнения, предназначенные для оценки информационной безопасности такой другой Стороны, а также уровня защищенности ее информационных систем.

2.13. В случае нарушения Стороной своих обязательств, указанных в Оговорке по информационной безопасности, она обязуется возместить пострадавшей Стороне документально подтвержденные убытки последней, причиненные таким нарушением, в том числе возместить суммы возможных штрафов, взысканий и компенсаций, которые могут быть предъявлены пострадавшей Стороне к уплате в судебном или внесудебном порядке, в

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от пострадавшей Стороны.

3. Оговорка «Публичные заявления»

3.1. Контрагент без предварительного письменного согласия Ozon не вправе делать какие-либо публичные заявления в любой форме, в том числе, но не ограничиваясь: в СМИ, в сети «Интернет» о факте заключения и/или об условиях Договора, а также о факте и деталях сотрудничества с Ozon (в том числе любого упоминания об Ozon), равно как не вправе проводить публичные мероприятия на территории складского комплекса Ozon и делать какие-либо публичные заявления в любой форме о факте введения в эксплуатацию, вывода из эксплуатации и любых деталях работы складского комплекса Ozon (далее – **«Публичные заявления и мероприятия»**) без предварительного письменного согласия Ozon, а в случае получения такого согласия Контрагент, намеревающийся осуществить такие Публичные заявления и мероприятия, обязуется согласовать их содержание с другой Стороной.

Согласование любых Публичных заявлений и мероприятий происходит посредством направления Контрагентом запроса и всех коммуникационных материалов на электронную почту pr@ozon.ru.

Под коммуникационными материалами понимаются любые текстовые, визуальные и видеографические материалы, используемые в рамках Публичных заявлений и мероприятий и для их публичного освещения, включая, но не ограничиваясь: программа Публичного заявления и мероприятия, сценарий, списки приглашенных, справки, пресс-релиз, баннеры, макет сцены, пресс-вол, видеоролики и заставки и прочее.

Контрагент, намеревающийся осуществить такие Публичные заявления и мероприятия, обязуется согласовать их содержание с Ozon не менее чем за:

- а) 5 (пять) рабочих дней в случае заявления в прессе (включая, но не ограничиваясь, рассылку пресс-релиза, публикации интервью, комментария в СМИ, публикация инфографического и видео-контента и пр.);
- б) 20 (двадцать) рабочих дней в случае проведения на территории складского комплекса Ozon Публичных заявлений и мероприятий с участием представителей органов государственной власти и/или СМИ;
- в) 14 (четырнадцать) рабочих дней в случае церемоний подписания документов с упоминанием складского комплекса Ozon в рамках деловых форумов (включая, но не ограничиваясь, пресс-релиз, список участников церемонии, название мероприятия, список приглашенных СМИ);
- г) 10 (десять) рабочих дней во всех остальных случаях.

Ozon обязуется ответить на запрос Контрагента в течение 24 часов с момента его получения. Согласованным считается запрос Контрагента, в ответ на который Ozon направил подтверждение с электронного адреса pr@ozon.ru.

В случае неисполнения/несвоевременного исполнения любого из обязательств, указанных п.3.1, Контрагент обязан выплатить Ozon штрафную неустойку в размере 1 000 000 рублей за каждый факт неисполнения/несвоевременного исполнения.

4. Оговорка о соблюдении налогового законодательства

Заверения об обстоятельствах и гарантии

Общие заверения и гарантии

4.1. Контрагент является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора.

4.2. Контрагент фактически находится по адресу, указанному в учредительных документах или ЕГРЮЛ, или в последнем разделе Договора с адресами и банковскими реквизитами Сторон.

4.3. Контрагент подтверждает наличие у него необходимых и достаточных ресурсов для исполнения обязательств по Договору, все его сотрудники обладают квалификацией, необходимой для исполнения обязательств по Договору.

4.4. Обязательства по Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной Договора, и/или лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по Договору или закону. Контрагент гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, аналогичные указанным в данной оговорке (будут оформлены документально). Контрагент несёт полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту и достоверность всех документов и сведений в них.

4.5. Контрагент соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учёте начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов.

4.6. Контрагент ведёт и своевременно подаёт в налоговые и иные государственные органы финансовую, налоговую, статистическую и иную государственную отчётность в соответствии с законодательством РФ.

4.7. Контрагент заверяет, что на момент заключения Договора не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам, превышающей 500 000 руб.

4.8. Контрагент заверяет Ozon на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

- основной целью совершения сделки (совершения операций) не являются неуплата (неполная уплата) и/или зачёт (возврат) суммы налога;
- не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и/или суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счёт необоснованного применения специальных налоговых режимов.

4.9. Все операции, совершенные в рамках Договора, будут полностью отражены в первичных документах Контрагента и третьих лиц, привлечённых им в целях исполнения обязательств по Договору, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчётности.

4.10. Контрагент обязуется предоставить Ozon следующие документы в отношении операций Контрагента с Ozon:

- первичные учётные документы по операциям с Ozon;
- счета-фактуры, счета-фактуры на аванс (если применимо), при этом счета-фактуры на аванс предоставляются не позднее 5 календарных дней со дня получения суммы аванса (если иной срок не предусмотрен законодательством);
- выписку из книги продаж по операциям с Ozon (если применимо);
- доверенности лиц, подписывающих документы от имени Контрагента.

4.11. Контрагент гарантирует, что предоставленные сведения о применяемой системе налогообложения являются достоверными, и обеспечит оперативное информирование Ozon о любом изменении своей системы налогообложения не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения.

4.12. В случае, если Контрагент применяет упрощенную систему налогообложения и утратил освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, установленное положениями статьи 145 НК РФ, Контрагент обеспечивает оперативное информирование Ozon о применяемых ставках НДС не позднее 1-го числа месяца, с которого ставка НДС подлежит применению.

4.13. Контрагенты, указанные в пункте 4.12, обеспечивают предоставление счетов-фактур в адрес Ozon в электронном виде по форме и формату, установленным действующим законодательством.

4.14. В случае если Ozon по договору с Контрагентом осуществляет фискализацию операций Контрагента, то Контрагент гарантирует предоставление Ozon достоверной информации, подлежащей отражению в кассовых чеках при расчетах с Покупателями, включая, но не ограничиваясь, информации о подлежащей применению ставке НДС, а также о коде товара по товарам, в отношении которых введена обязательная маркировка средствами идентификации или контрольными (идентификационными) данными в соответствии с действующим законодательством.

4.15. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации ставки налога на добавленную стоимость, применимой к предмету договора, с даты вступления в силу таких изменений подлежит применению ставка, установленная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4.16. Контрагент гарантирует предоставление достоверной информации по товарам, подлежащим прослеживаемости, в соответствии с действующим законодательством.

4.17. Контрагент обязуется предоставить Ozon по запросу, в частности, документы:

- налоговую декларацию по налогу на прибыль и НДС с отметкой налогового органа о её принятии (если применимо);
- отчет о персонифицированных сведениях по физическим лицам, с отметкой о приеме ФНС на каждой странице, либо титульный лист расчёта по страховым взносам с указанием среднесписочной численности с отметкой налогового органа о его принятии, если применимо;
- выписку из ЛК налогоплательщика на сайте ФНС России, подсистема «Как меня видит налоговая»
- бухгалтерский баланс (если применимо);
- отчёт о финансовых результатах (если применимо);
- налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, с отметкой налогового органа о ее принятии (если применимо);
- договоры с третьими лицами, привлечёнными для исполнения обязательств по Договору, или документы, подтверждающие наличие у Контрагента достаточных ресурсов (если применимо).
- иные документы по запросу Ozon при необходимости.

4.18. Контрагент предоставит Ozon надлежащим образом оформленные документы в соответствии с п. 4.10., 4.13. данной оговорки, не позднее дня срока, установленного законодательством для предоставления соответствующего документа в целях налогообложения (если такой срок установлен), если иное не установлено Договором. В случаях, когда Контрагент является продавцом товаров по договору купли-продажи с Ozon, контрагент обязан предоставить Ozon документы на реализацию по форме и форматам, установленным законодательством, в т.ч. для товаров, подлежащих маркировке и прослеживаемости.

4.19. Контрагент предоставит Ozon надлежащим образом оформленные документы в соответствии с п. 4.17. данной оговорки не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Ozon.

4.20. Контрагент предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, привлечёнными к исполнению обязательств по Договору) по первому требованию Ozon

или органов государственного контроля или суда необходимые и достаточные доказательства, относящиеся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающие гарантии и заверения, указанные в данной оговорке, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Ozon, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе.

4.21. Если Контрагент зарегистрирован за пределами Российской Федерации, условия из пунктов 4.1 – 4.20 применяются к Контрагенту в той мере, в которой это не противоречит императивным нормам права страны регистрации Контрагента и фактическим обстоятельствам.

Заверения и гарантии поставщиков аутсорсинговых и клининговых услуг

В случае, если Контрагент оказывает Ozon аутсорсинговые услуги, включая, но не ограничиваясь, услуги по уборке помещений, охране, оказанию складских услуг, услуги call-центра и другие аналогичные услуги, Контрагент предоставляет следующие заверения и гарантии в дополнение к Общим заверениям и гарантиям:

4.22. Контрагент подтверждает, что с привлекаемыми для оказания услуг Ozon физическими лицами в период действия Договора заключены трудовые или гражданско-правовые договоры в соответствии с действующим законодательством.

4.23. Контрагент подтверждает, что в период действия Договора он надлежащим образом исполняет обязанности налогового агента по НДФЛ, а также уплачивает страховые взносы в соответствии с законодательством РФ в отношении выплат в адрес физических лиц, привлекаемых для оказания услуг Ozon.

4.24. Контрагент выплачивает физическим лицам, привлечённым для оказания услуг по Договору, вознаграждение (заработную плату) на уровне рыночного размера вознаграждения в субъекте Российской Федерации, в котором оказываются услуги, но в любом случае не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ).

4.25. Контрагент обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора подать в налоговый орган Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, согласно пп. 1 п. 1 ст. 102 Налогового кодекса РФ с указанием кода комплекта сведений 20006 «Сведения о наличии (урегулировании /неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС».

Ozon при получении письма и/или требования налогового органа о несформированном источнике для вычета НДС уведомляет об этом Контрагента, который в течение 10 (десяти) рабочих дней обязуется устранить нарушения, в том числе путем подачи уточненной налоговой декларации по НДС, письменно уведомив Компанию о предпринятых мерах по устранению нарушения с приложением уточненной налоговой декларации с отметкой налогового органа (если применимо), иных документов.

В случае если Контрагент не устранит нарушения по истечении 10 (десяти) рабочих дней он компенсирует Компании имущественные потери, возникшие из-за невозможности принять

к вычету предъявленный Контрагентом НДС в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока устранения нарушений налогового законодательства. Компания вправе удержать потери из причитающихся Контрагенту платежей по Договору, а также из выплат, причитающихся Контрагенту по другим основаниям.

Обмен документацией (письмами, уведомлениями, документами) будет производиться со стороны Ozon посредством электронной почты по адресу taxadmin@ozon.ru, со стороны Контрагента по адресу, указанному в документе о присоединении к Договору, либо по адресу, предоставленному Контрагентом для взаимодействия с Ozon, либо способом, указанным в п. 4.28. данной оговорки.

Заверения и гарантии поставщиков рекламных услуг

4.26. В случае, если Контрагент оказывает Ozon услуги по распространению рекламы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, то Контрагент обязуется предоставить информацию о такой рекламе в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ “О рекламе”, а также исполнить иные требования, предусмотренные указанной статьей.

Возмещение имущественных потерь Ozon

4.27. Стороны исходят из того, что Ozon полагается на предоставленные Контрагентом заверения и гарантии.

4.28. Контрагент обязуется полностью возместить Ozon все имущественные потери, явившиеся следствием нарушения Контрагентом заверений и гарантий, указанных в данной оговорке, в течение 10 рабочих дней с даты получения Контрагентом соответствующего требования от Ozon. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным Исполнителем по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма. Имущественные потери включают в себя том числе, но не ограничиваясь: сумму доначисленного и уплаченного налога на прибыль организаций, НДС, страховых взносов, НДФЛ, штрафов и пени доначисленных Ozon.

4.29. Ozon вправе удовлетворить требования к Контрагенту о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Контрагенту по любым основаниям, направив соответствующее уведомление о зачёте.

Расходы на обжалование

4.30. Контрагент возместит Ozon документально подтвержденные убытки (расходы), понесённые Ozon в рамках обжалования претензий налоговых органов, вызванных нарушением Контрагентом заверений и гарантий, указанных в данной оговорке, в рамках досудебного/судебного урегулирования, включая расходы на проведение судебной экспертизы, услуги адвокатов и консультантов, командировочные расходы.

Возврат сумм возмещения

4.31. В случае, если Контрагент возместит Ozon имущественные потери в порядке и на условиях предусмотренных в данной оговорке, а Ozon впоследствии вернёт из бюджета полностью или частично данные средства, то Ozon обязуется уведомить Контрагента об этом не позднее 30 календарных дней с даты фактического получения возвращённых средств и вернуть Контрагенту такие суммы в течение 30 календарных дней с даты получения от него письменного требования об этом.

5. Оговорка о конфиденциальной информации

5.1. Стороны договорились, что к конфиденциальной информации относится:

- факт заключения и все условия Договора, приложений к нему;
- информация, которая имеет коммерческую ценность или дает конкурентные преимущества другой Стороне;
- информация, находящаяся в информационной системе Стороны, доступ к которой предоставлен другой Стороне;
- информация, не являющаяся общедоступной;
- любая иная информация, которая обозначена одной из Сторон в качестве конфиденциальной.

5.2. Каждая из Сторон обязана:

- принимать все необходимые меры по охране конфиденциальности информации;
- использовать конфиденциальную информацию только в целях исполнения обязательств по Договору;
- предоставлять доступ к конфиденциальной информации только тем сотрудникам, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей по исполнению Договора.

5.3. Каждая из Сторон вправе без предварительного согласия другой Стороны предоставлять конфиденциальную информацию своим аффилированным лицам, консультантам, аудиторам и государственным органам. Также без предварительного согласия Контрагента конфиденциальная информация может быть предоставлена Ozon лицам, осуществляющим архивное хранение документов Ozon, при условии заключения с такими лицами соглашения о неразглашении на условиях, идентичных приведенным в Оговорке о конфиденциальной информации. Предоставление конфиденциальной информации иным лицам требует предварительного письменного согласия другой Стороны.

5.4. Обязательство защищать и хранить в секрете конфиденциальную информацию не распространяется на информацию, которая:

- на момент раскрытия являлась или стала общедоступной, иначе как вследствие нарушения, допущенного принимающей Стороной;
- становится известной принимающей Стороне на законных основаниях на условиях общедоступности из источника иного, чем раскрывающая Сторона, без нарушения

принимающей Стороной условий Договора и иных положений по конфиденциальности;

- была известна принимающей Стороне до её раскрытия по Договору без нарушения условий по конфиденциальности;
- была раскрыта с письменного разрешения раскрывающей Стороны.

5.5. Условия о конфиденциальности должны соблюдаться в течение срока действия Договора и в течение 3 (трёх) лет после его прекращения (расторжения).

5.6. Если между Сторонами заключено соглашение о конфиденциальности применительно к отдельным правоотношениям (переговорам, заключению и/или исполнению договора и т.д.), условия такого соглашения имеют приоритет над Оговоркой о конфиденциальной информации.